

상사법무과장	법무실장	차 관	장 관
김준성	홍민준	정희철	이귀남

「상법 상 과태료 부과기준 지침」
법무부 예규 제정(안) 보고

2010. 9.



법무실 상사법무과

1

제정 배경

- '09. 1. 상법 개정으로 '09. 2. 4.부터 **법무부장관이 이사 선임해태 등 위법한 회사 운영에 대하여 과태료를 부과**
 - ※ 2010. 8. 현재 총 27건(3,240만원) 부과
- 이후 현재까지 **상사법무과 내부 지침에 의하여 과태료 금액을 산정·부과**
- 그러나 과태료는 국민에게 부과하는 불이익 처분이므로 **부과의 투명성 및 예측가능성을 도모하기 위하여 그 합리적 부과기준을 예규로 제정할 필요**

2

추진경과 및 향후계획

- '09. 1. 30. 상법 개정
- '09. 5. 1. 과태료 부과 내부기준 마련·시행
- '10. 9. 3. 과태료 부과기준 지침 제정(안) 실장 보고
- '10. 9. 15. 부내심사 완료(원안 심사)
- '10. 10. 1. 예규 시행 예정

3

주요 내용

- 기준금액 설정(안 제3조, 별표 1)
 - 과태료 산정의 기초가 되는 금액으로 위반행위의 유형과 회사 규모에 따라 설정

자본금 10억원 이하 소규모 회사	100만원 ~ 300만원
그 외 일반회사	200만원 ~ 400만원
상장회사	4,000만원

- 과태료 가중·감경 사유와 비율 설정(안 제4조, 제5조 및 별표 2, 3)
 - 위반행위의 동기, 위반기간, 위반횟수, 피해정도, 시정여부 등 가중·감경할 사유와 그 비율을 정함
- 과태료 부과금액의 하한(안 제7조제2항)
 - 과태료를 감경할 사유가 여럿인 경우 최종적으로 부과할 과태료의 하한을 50만원으로 함
- 다수의 위반행위(안 제8조)
 - 위반행위가 수개인 경우 각 위반행위마다 과태료 부과금액을 따로 정하여 이를 합산하도록 하고, 현저히 과중한 경우 감경 가능

【첨부】 상법 상 과태료 부과기준 지침 제정(안)